III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO (LEÓN)

ACUERDO de 29 de septiembre de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Carracedelo (León), por el que se aprueba definitivamente el estudio de detalle para modificar las condiciones de compatibilidad del uso básico «Servicios Urbanos» en las ordenanzas del suelo urbano de las normas urbanísticas municipales. Expte.: 394/2026.

El Pleno del Ayuntamiento de Carracedelo, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2026, adoptó el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle para modificar las condiciones de compatibilidad del uso básico «servicios urbanos» en las Ordenanzas del Suelo Urbano de las Normas Urbanísticas Municipales de Carracedelo, promovido por el propio Ayuntamiento y redactado por Urbanismo y Planificación Territorial, S.L.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y en el artículo 175 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se publica el citado acuerdo, que se transcribe a continuación, así como, como Anexo, la memoria vinculante y la normativa del instrumento aprobado y la relación de todos los demás documentos que lo integran.

Texto del acuerdo

Expediente 394/2026. Aprobación definitiva estudio de detalle para modificar las condiciones de compatibilidad del uso básico «servicios urbanos» en las Ordenanzas del Suelo Urbano de las NUM de Carracedelo

Por este Ayuntamiento se considera que los parques fotovoltaicos constituyen un uso del suelo más próximo a una actividad industrial que a un uso urbano y que, ante el desarrollo actual de este tipo de instalaciones, la normativa debe dejar clara su incompatibilidad con el medio urbano residencial del municipio por lo que se ha encargado al equipo redactor de las Normas Urbanísticas Municipales un estudio de detalle a los efectos de modificar dicha normativa y por ello en todas las Ordenanzas residenciales es modificar el apartado m) de este listado con la siguiente redacción: «m) Servicios urbanos. En el caso de construcciones e instalaciones de producción de energía fotovoltaica sólo serán compatibles aquellas destinadas al autoconsumo».

Por su parte, en la ordenanza «Terciario», este uso compatible se corresponde con el apartado n) y en la Ordenanza UM «Usos Mixtos, Industrial-Residencial» con el apartado m) y la Ordenanza de «Equipamiento» con el apartado h). En estos tres casos, la redacción será la misma que la señalada para las ordenanzas R1 a R5.

En el caso de la Ordenanza Industrial, el apartado l) quedará redactado como sigue: «l) Servicios urbanos. En el caso de las instalaciones de producción de energía fotovoltaica sólo se permiten situadas en las cubiertas de las construcciones.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 131 a 136 del Reglamento de Urbanismo, de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero y en los artículos 45 y 50 a 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León se ha tramitado el expediente 394/2026 para la aprobación de un Estudio de Detalle redactado por la empresa URBYPLAN S.L que recoge las modificaciones indicadas.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación definitiva por el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, el Pleno por unanimidad de los diez Concejales presentes de los once que lo componen, **ACUERDA:**

Primero. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle, con las modificaciones resultantes de los informes emitidos.

Segundo. Publicar el Acuerdo del Pleno de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Tercero. Notificar el Acuerdo del Pleno de aprobación definitiva a la Administración de la Comunidad Autónoma; a la Administración del Estado; a la Diputación Provincial y al Registro de la Propiedad.

Régimen de recursos: Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa y tiene carácter de disposición administrativa de carácter general, no cabe recurso en vía administrativa (artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, conforme a los artículos 10.1.b), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.

Carracedelo, 2 de octubre de 2026.

El Alcalde,
Fdo.: Raúl Valcarce Díez

ANEXO I

MEMORIA VINCULANTE

TÍTULO I
OBJETO Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

Capítulo I.
Promotor del Estudio de Detalle.

El promotor del presente Estudio de Detalle es el Ayuntamiento de Carracedelo (León).

Capítulo II.
Objeto del Estudio de Detalle.

Según el Art. 131 RUCyL, los Estudios de Detalle son los instrumentos de planeamiento de desarrollo adecuados para concretar o modificar la ordenación detallada en suelo urbano. De la misma manera el Art. 89 PGOU señala que «Podrán redactarse Estudios de Detalle que tengan por objeto el tratamiento unitario de entornos de especial interés». En este caso, los cambios previstos en este Estudio de Detalle afectan a un uso compatible –Servicios Urbanos– de ciertas Ordenanzas de suelo urbano en que se pretende introducir limitaciones para las instalaciones de producción fotovoltaica no destinadas exclusivamente al autoconsumo en determinadas zonas del suelo urbano de Carracedelo.

El cambio que realiza este Estudio de Detalle en todas las Ordenanzas residenciales es modificar el apartado m) de este listado con la siguiente redacción: «m) Servicios urbanos. En el caso de construcciones e instalaciones de producción de energía fotovoltaica sólo serán compatibles aquellas destinadas al autoconsumo».

Por su parte, en la ordenanza «Terciario», este uso compatible se corresponde con el apartado n) y en la Ordenanza UM «Usos Mixtos, Industrial-Residencial» con el apartado m) y la Ordenanza de «Equipamiento» con el apartado h). En estos tres casos, la redacción será la misma que la señalada para las ordenanzas R1 a R5.

En el caso de la Ordenanza Industrial, el apartado l) quedará redactado como sigue: «l) Servicios urbanos. En el caso de las instalaciones de producción de energía fotovoltaica sólo se permiten situadas en las cubiertas de las construcciones».

Capítulo III.
Modificación propuesta y justificación.

1. *Conveniencia y oportunidad del Estudio de Detalle.*

Como reconoce la jurisprudencia, el planeamiento es un instrumento legítimo para someter a restricciones o condiciones ciertas actividades siempre que la medida sea proporcional y suficientemente justificada como ocurre con la exclusión de las plantas fotovoltaicas de las Ordenanzas en suelo urbano dedicadas a usos residenciales o terciarios y alguna limitación en las zonas industriales.

Como toda potestad de ejercicio discrecional por la Administración, se sujeta a las prescripciones de los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución en la medida de que el primero proscribe la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos, con sometimiento a la Ley y al Derecho, y el segundo impone a las Administraciones que sirvan con objetividad los intereses generales. En concordancia con estos mandatos constitucionales de genérica aplicación a la actividad de las Administraciones, se deduce que el ejercicio del ius variandi urbanístico debe estar presidido por el respeto a los principios de congruencia, racionalidad y proporcionalidad, y en concreto debe evitar la indeseada discordancia entre la solución elegida y la realidad a la que se aplica.

Precisamente por ello, el Estudio de Detalle es el instrumento idóneo para realizar estos cambios de una manera precisa y proporcionada posible sobre la regulación de ciertas Ordenanzas de las NUM, en lugar de optar por soluciones más amplias de prohibición generalizada en el municipio que pueden contravenir los principios anteriores.

2. *Justificación de los cambios en la regulación de los servicios urbanos en ciertas Ordenanzas por el Estudio de Detalle.*

Las Normas Urbanísticas actuales incluyen, de manera general, las instalaciones energéticas en el «Uso Básico Servicios Urbanos» del Art. 73 de las NUM:

«1. Construcciones e instalaciones vinculadas al funcionamiento de los servicios básicos de abastecimiento de agua, energía, evacuación y depuración de aguas residuales, recogida y tratamiento de residuos, telecomunicaciones y otros sistemas así calificados por su legislación sectorial.

2. Las condiciones generales del uso de Infraestructuras Básicas son las establecidas en cada caso por la legislación sectorial correspondiente».

Esta inclusión entre los servicios o infraestructuras es coherente con las definiciones que constan en la Disposición Primera del Reglamento de Urbanismo y con la Orden FOM/1079/2006, de 9 de junio, por la que se aprueba la instrucción técnica urbanística relativa a las condiciones generales de instalación y autorización de las infraestructuras de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico. De la misma manera, el Art. 57 RUCyL, que detalla los usos excepcionales en el suelo rústico, incluye en su apartado «c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales: 2.º La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía».

Pues bien, si acudimos a las Ordenanzas dedicadas principalmente al uso residencial en suelo urbano (ordenanzas R1, R2, R3, R4 y R5) encontramos que no existen diferencias en cuanto al régimen de uso, siendo los mismos usos predominantes y compatibles, con alguna salvedad del caso R4 que no tiene ninguna consecuencia sobre el uso de «servicios urbanos», que es el que aquí se considera.

Para el caso de las ordenanzas del suelo urbano Terciario, Mixto, Industria y Equipamientos, es de aplicación todo lo especificado a continuación para las ordenanzas residenciales. En el caso del Huerto Urbano, el uso de «servicios urbanos» está prohibido.

Desde el Ayuntamiento de Carracedelo se considera que los parques fotovoltaicos constituyen un uso del suelo más próximo a una actividad industrial que a un uso urbano y que, ante el desarrollo actual de este tipo de instalaciones, la normativa debe dejar clara su incompatibilidad con el medio urbano residencial del municipio.

Si repasamos el uso básico industria encontramos las siguientes modalidades:

«a. Actividades artesanales o industriales inocuas, de actividad y afluencia reducida, compatibles con la vivienda. Pueden establecerse en espacios destinados a vivienda, siempre que se resuelvan sin incomodidad para ambos usos, con una superficie inferior a 150 m² y 3 Kw de potencia electromecánica destinada a la actividad.

b. Actividades artesanales, pequeños talleres o industrias, cuyas medidas correctoras permiten su emplazamiento en planta baja o en edificio independiente dentro de la parcela. La superficie máxima será de 500 m² y 15 Kw de potencia electromecánica.

c. Actividades artesanales, talleres, industrias, estaciones de servicio, etc., cuyas medidas correctoras permiten su emplazamiento en edificio exclusivo o con otros usos no residenciales, con una ocupación máxima de 1.200 m² y cualquier potencia electromecánica, y resolviendo dentro de la parcela los aparcamientos, carga y descarga y demás exigencias.

d. Actividades industriales o de almacenamiento no incluidas en las categorías anteriores por su entidad o por imposibilidad de corregir sus efectos negativos, cualquiera que sea la actividad, superficie o potencia. Puede vincularse a cada actividad una vivienda destinada al promotor o para vigilancia o mantenimiento, siempre que su superficie no supere el 10% de la superficie construida destinada a la actividad, no autorizándose la segregación de la parcela. En caso de que dicha vivienda se proyecte separada del edificio industrial, no podrá concederse licencia ni ejecutarse o entrar en uso si con carácter previo o simultáneo no se ha hecho lo mismo con la actividad industrial».

Pues bien en todas las Ordenanzas residenciales –R1 a R5– únicamente se permite el uso industrial en las categorías a y b. Ciertamente no tiene sentido que las NUM limiten en el suelo urbano los usos industriales a las actividades artesanales, talleres o pequeñas industrias compatibles con la vivienda con una potencia de 15 kw para servir a la actividad principal y, al mismo tiempo, se pueda implantar un espacio de gran superficie dedicado en exclusiva a la producción eléctrica habitualmente muy por encima de ese valor.

Las actividades de mayor ocupación y potencia están radicalmente prohibidas en todas las Ordenanzas de uso principal residencial y terciario del suelo urbano y, en su caso, son lo propio de las zonas industriales o en el suelo rústico, allí donde se permita por su régimen de uso y se justifique su necesidad de implantación.

Por lo tanto, es plenamente coherente con el modelo territorial de las NUM que este Estudio de Detalle limite expresamente en los núcleos urbanos cierto tipo de infraestructuras no ligadas expresamente al servicio urbano pero que podrían implantarse por medio de este grupo en zonas cuya función y características son muy distintas e incompatibles. Al mismo tiempo, resulta factible que estas instalaciones cumplan determinadas condiciones en el suelo industrial, evitando que entren en contradicción con otros usos productivos. Por ello, en la Ordenanza «Industrial», el Estudio de Detalle introduce como condición que este tipo de instalaciones de producción de energía fotovoltaica sólo se permiten situadas en las cubiertas de las construcciones.

Capítulo IV.
El interés público del Estudio de Detalle.

De manera general, el Art. 5 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León establece que «La competencia para desarrollar la actividad urbanística pública corresponde a los municipios». Ahora bien, esta atribución se somete inmediatamente al cumplimiento de una serie de objetivos principales, entre ellos, destacamos por su aplicación al caso los siguientes:

a) Asegurar que el uso del suelo se realice de acuerdo al interés general y a la función social de la propiedad, en las condiciones establecidas en la normativa urbanística y en las demás normas aplicables.

b) Establecer una ordenación urbanística para los municipios de Castilla y León, guiada por el principio de desarrollo sostenible, que favorezca:

1.º El desarrollo territorial y urbano equilibrado y solidario, basado en el uso racional de los recursos naturales y orientado a la articulación e integración del término municipal a escala de Castilla y León, de España y de la Unión Europea.

(…)

3.º El cumplimiento del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible para todas las personas, libre de ruido y otras inmisiones contaminantes, y emplazada en un entorno urbano adecuado.

4.º La cohesión social de la población, mediante la mezcla equilibrada de usos, actividades y grupos sociales, la integración de los sistemas e infraestructuras de transporte y la previsión de las dotaciones necesarias en condiciones óptimas de accesibilidad y funcionalidad.

5.º La mejora de la calidad de vida de la población, mediante la prevención de riesgos naturales y tecnológicos, la prestación de servicios esenciales, el control de densidad y la rehabilitación de áreas urbanas degradadas.

(…)

11.º La mejora de la calidad urbana, mediante normas que favorezcan la continuidad y armonía del espacio urbano e impidan una inadecuada concentración de usos o actividades, o la abusiva repetición de soluciones urbanísticas.

Lejos de lo que en un principio se ha considerado, las plantas fotovoltaicas, por el mero hecho de estar destinadas al sector de las energías renovables, no son inocuas al entorno donde se ubican y así lo demuestra el hecho de que deban verse acompañadas del oportuno trámite de evaluación de impacto ambiental ya sea ordinaria o simplificada. Ante esta realidad, el Ayuntamiento de Carracedelo pretende con este Estudio de Detalle cumplir los objetivos anteriores, en concreto, garantizar un uso del suelo urbano que sea equilibrado y sostenible; de lo contrario nos encontraríamos con que los espacios vacantes del suelo urbano serían el escenario de ocupaciones impropias de este espacio, por razones contrarias a los objetivos anteriores:

1.º Esas implantaciones no favorecerían el equilibrio y coherencia de las propias NUM porque entrarían en contradicción con la ordenación de otras actividades privadas como las industriales o terciarias que tienen sus tipos y categorías a los que sí se imponen restricciones en las Ordenanzas residenciales de Carracedelo.

2.º Este uso no favorecería ni la articulación interna, ni el uso racional de suelo ni la integración de los núcleos. En un escenario de poblamiento disperso, permitir que espacios vacantes sean objeto de una ocupación amplia por estas instalaciones rompe la continuidad del tejido construido, propicia vacíos en la estructura urbana y genera una mayor presión para el uso residencial, lo que contradice de plano los objetivos marcados para el suelo urbano por las NUM.

3.º El cambio de este ED es necesario para asegurar el cumplimiento del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna, adecuada, libre de inmisiones contaminantes, y emplazada en un entorno urbano adecuado. Los umbrales e indicadores sobre calidad de vida en los núcleos urbanos han experimentado un desarrollo y rigurosidad crecientes; en cambio, los impactos de este tipo de proyectos (emisiones, ocupación, riesgos…) se han ido poniendo de relieve de manera paulatina y normalmente en suelos rústicos que es donde se han ido implantando. Su ubicación en un suelo urbano no es habitual y tendría un efecto mucho mayor sobre una zona de alta sensibilidad como es el espacio residencial.

4.º Estas implantaciones en suelo urbano complicarían su desarrollo, provocarían externalidades y conflictos entre los usos, dificultarían la promoción, rehabilitación y política de vivienda y, sobre todo, afectarían a la calidad urbana. El planeamiento debe favorecer la continuidad y armonía del espacio urbano y cuidar la concentración y ocupación de ciertas actividades. Para ello, un presupuesto básico es la integración y compacidad del tejido residencial, asegurando las actividades que sean complementarias con el mismo, como es el caso de las terciarias, y limitando aquellas que son ajenas a él y no exigen ninguna proximidad al mismo. A partir de ahí es necesario optar desde el planeamiento por estrategias de mejora que proporcionen un entorno e imagen de calidad lo que se aleja de este tipo de estructuras con nula vinculación con el espacio vividero y sus características.

En consecuencia, la propuesta de este Estudio de Detalle avanza en la consecución de estos objetivos del Reglamento y de las NUM porque asegura que esta nueva realidad de las plantas fotovoltaicas se dirige a los lugares con una capacidad de acogida adecuada y se limita o restringe en espacios cuyo destino y condiciones son incompatibles con este tipo de actividades.

TÍTULO II.
COHERENCIA CON LAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN GENERAL

Capítulo I.
Justificación del cumplimiento de las determinaciones urbanísticas de carácter general: Ordenación vigente y legalidad.

1. El Estudio de Detalle como instrumento urbanístico para la modificación de la ordenación detallada.

Entre las posibles finalidades del Estudio de Detalle, el apartado a) del artículo 131 RUCyL recoge la siguiente aplicable al caso que nos ocupa: «En suelo urbano consolidado, completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada.»

Por tanto, cuando la modificación de un instrumento de ordenación general sólo afecta a algún parámetro de ordenación detallada es posible resolverla mediante un Estudio de Detalle.

El RUCyL exige además a los Estudios de Detalle la coherencia con la ordenación general, definida en el artículo 132.1: «No pueden aprobarse Estudios de Detalle en ámbitos que carezcan de planeamiento general en vigor.» Y en el artículo 132.2 dice: «Los Estudios de Detalle no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las determinaciones de ordenación general vigentes.»

Conclusión: El Estudio de Detalle es el instrumento previsto por la legislación urbanística autonómica vigente para adoptar los cambios propuestos en la ordenación detallada sobre este tipo de usos compatibles «Servicios urbanos» en las Ordenanzas R1 a R5, Mixto, Terciario, Equipamiento e Industrial de las NUM de Carracedelo.

2. *Justificación de que el Estudio de Detalle no afecta a las condiciones de carácter general vigentes.*

De conformidad con el Art. 132.2 RUCyL los Estudios de Detalle no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las determinaciones de ordenación general vigentes. También deben respetar los objetivos, criterios y demás condiciones que les señalen los instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento general indicando de forma expresa su carácter vinculante.

A partir de aquí, el Reglamento de Urbanismo establece que los Estudios de Detalle podrán en suelo urbano consolidado completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada, de entre las cuales, se señala (Art. 133 RUCyL) las previstas en el Art. 127 RUCyL, como, por ejemplo, la calificación urbanística de los terrenos de su ámbito de aplicación.

Por tanto, es indudable que el objeto del Estudio de Detalle incide sobre determinaciones de ordenación detallada. No obstante, para corroborar este extremo importante, recurrimos a la definición que el RUCyL establece para diferenciar entre ordenación general y detallada (Disposición Adicional Única. Conceptos, apartado d):

«d) Determinaciones: cada una de las diferentes normas, criterios y orientaciones, tanto de carácter escrito como gráfico, que se contienen en los instrumentos de ordenación del territorio, planeamiento y gestión urbanística. Entre las determinaciones se distinguen:

1.º Ordenación general: conjunto de las determinaciones del planeamiento general que por su especial relevancia configuran el modelo territorial del término municipal. Los parámetros de ordenación general son las determinaciones de ordenación general que caracterizan un sector de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable.

2.º Ordenación detallada: conjunto de las determinaciones del planeamiento urbanístico que no forman parte de la ordenación general.»

Teniendo en cuenta las definiciones que el Reglamento establece para estos conceptos, está claro que las condiciones de uso están comprendidas dentro de la calificación urbanística del Art. 94 RUCyL, la cual, se encuentra a su vez integrada en las determinaciones de ordenación detallada en suelo urbano consolidado del Art. 92 RUCyL:

«Artículo 94. Calificación urbanística.

1.– La calificación urbanística comprende:

a) La asignación del uso pormenorizado, adscribiendo los usos posibles a los tipos previstos en el artículo 86.2.a), o indicando el único o únicos usos admisibles, quedando prohibidos los demás. Además, deben respetarse las siguientes condiciones:

1.ª Se prohíbe el uso residencial en sótanos y semisótanos, sin perjuicio de que puedan ubicarse en dicha situación dependencias auxiliares o complementarias de la vivienda.

2.ª Se prohíbe la compatibilidad en una misma parcela entre el uso de espacio libre público y cualquier otro, a excepción del uso deportivo público al aire libre, los usos no constructivos vinculados al ocio, el aparcamiento bajo rasante en condiciones que permitan la plantación de especies vegetales en superficie y otros usos dotacionales; estos últimos no deben ocupar más de un 10 por ciento de la superficie.

b) La asignación de la intensidad de uso o edificabilidad, que puede expresarse de forma numérica o de forma volumétrica. Si aplicando ambos índices se obtienen resultados diferentes, la edificabilidad es el menor. En todo caso se aplicarán las reglas señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 86 bis.

c) La asignación de la tipología edificatoria.

d) La regulación de cada uno de los usos pormenorizados, parámetros de intensidad de uso y tipologías edificatorias que se utilicen o prevean, estableciendo en caso necesario ordenanzas específicas para cada uno de ellos.

2. Al establecerse la ordenación detallada se puede definir la calificación urbanística mediante ordenanzas específicas, o bien asumir de forma total o parcial lo dispuesto en las Normas e Instrucciones Técnicas Urbanísticas aplicables.

3. La calificación urbanística debe establecerse de forma que la edificabilidad y los demás parámetros de la edificación privada, tales como altura, volumen o fondo edificable, no superen los niveles característicos de las edificaciones con uso y tipología similares construidas legalmente en la unidad urbana en la que estén incluidas.

4. En las unidades urbanas donde estén previstas, conforme al planeamiento antes vigente, más de 100 viviendas por hectárea o más de 15.000 metros cuadrados edificables en usos privados por hectárea, la calificación urbanística debe establecerse de forma que no se produzca un incremento de la edificabilidad ni de la densidad de población totales de la unidad urbana, si bien se aplicarán las reglas señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 86 bis.»

Conforme a esta facultad, el Estudio de Detalle cambia exclusivamente las condiciones de compatibilidad del uso «servicios urbanos», excluyendo las instalaciones dedicadas a la producción de energía que no sean exclusivamente para autoconsumo o limitando su implantación en las zonas industriales.

Conclusión: Ninguna de las determinaciones generales se modifica en este Estudio de Detalle. Los cambios derivados de este Estudio de Detalle no inciden sobre determinaciones de ordenación general del PGOU, cumpliéndose, por tanto, el artículo 132 RUCyL.

4. *Condiciones específicas de la modificación.*

La modificación no genera un cambio o ampliación de los usos del suelo sino todo lo contrario, una restricción de ciertas actividades que no se consideran acordes con los usos previstos en la ordenación detallada de suelo urbano consolidado de Carracedelo. Del mismo modo, el Estudio de Detalle no provocará ningún incremento del volumen edificable ni de la densidad de población.

Capítulo II.
Análisis de la influencia de la propuesta de ordenación del Estudio de Detalle sobre el modelo territorial.

La modificación de la ordenación detallada en este ámbito no afecta al modelo territorial definido por las NUM de Carracedelo y mantiene como plenamente vigentes todos los objetivos y criterios, definición de usos y configuración de las Ordenanzas tal cual fueron definidas por dicho instrumento.

El Estudio de Detalle no prevé ningún cambio sustancial en la ordenación del suelo urbano consolidado del municipio sino introducir una limitación a los usos compatibles vinculados a los Servicios Urbanos en las Ordenanzas residenciales de las NUM con el fin de excluir expresamente actividades de producción fotovoltaica que se pudieran considerar encuadradas en este amplio grupo y que se consideran impropias e incompatibles con buena parte de las zonas urbanas. El Estudio de Detalle proporciona seguridad jurídica en el marco establecido por las NUM y contribuye a la consecución de sus objetivos específicos, en concreto los siguientes:

– Equilibrar el modelo tradicional abierto de ocupación del suelo con la necesidad de evitar la dispersión de la edificación, fomentando la conectividad en torno a la red de ejes consolidada y las exigencias de la sostenibilidad ambiental, en base a los principios básicos establecidos por el RUCyL.

(…)

– Reorganizar los usos urbanos de acuerdo con las necesidades y actividades actuales, teniendo además en consideración las previsiones futuras, siempre dentro de un máximo respeto a los valores históricos y tradicionales que se mantienen en el municipio a la vez que se compatibiliza con los cambios socioeconómicos evidentes y las nuevas tipologías asociadas a las formas de vida y trabajo actual.

Las «Condiciones de ordenación del suelo urbano» fijadas en el apartado 3.4 de las NUM establecen una separación muy clara entre las Ordenanzas dedicadas al uso residencial y el resto. Las NUM persiguen definir un marco de ordenación que asegure la preservación de las formas tradicionales de los núcleos, pero, al mismo tiempo, reconozca las particularidades de este poblamiento polinuclear. Evidentemente, ello obliga a ser muy preciso con las condiciones de ordenación de cada caso y evitar las tipologías y usos contradictorios. Así, la Memoria marca la separación entre usos incompatibles en este mismo apartado: «Fuera de los usos vivideros, las actividades productivas de tipo industrial o terciario se encuadran en ordenanzas específicas con las que salvaguardar esta fuente de recursos del municipio: «T – Ordenanza Terciario – Edificación Aislada» e «I – Ordenanza Industria – Edificación adosada o en hilera, y aislada»». Las actividades productivas de energía fotovoltaica están más cerca de este tipo de usos y actividades productivas privadas que de servicios a la población residente de manera que no deben tener cabida en el suelo urbano por sus potenciales perjuicios en la funcionalidad, imagen y calidad de vida de este espacio, tal y como hemos justificado.

En definitiva, con esta actuación no se alteran las directrices generales de la ordenación urbanística municipal, ni se afecta a la calidad de vida ni a los objetivos de la actividad urbanística pública, o las figuras susceptibles de protección sectorial o intrínseca ni compromete las actuaciones estratégicas de la Administración.

TÍTULO III.
DISPOSICIONES LEGALES

Capítulo I.
Justificación de la no afección a la gestión de los riesgos naturales y tecnológicos.

La gestión de los riesgos naturales en materia de urbanismo comporta dos perspectivas estrechamente asociadas. De un lado, el concepto de la peligrosidad refiere al análisis de los procesos físicos y de las actividades humanas atendiendo a su frecuencia e intensidad, y corresponde llevarlos a cabo a estudios sectoriales o de ordenación general con el fin de discriminar los espacios más vulnerables a su dinámica y funcionamiento, respectivamente. De otro lado, la valoración de la exposición considera los escenarios previstos con el desarrollo y la transformación urbanística, en función de posibles afecciones sobre la población, sus construcciones y sus bienes.

Sobre este segundo aspecto, en el escenario previsto por este Estudio de Detalle, podemos considerar que no existen condiciones urbanísticas de las que vaya a derivarse un incremento de la exposición de la población y, por tanto, del riesgo, con respecto a la situación actualmente vigente. De hecho, el Estudio de Detalle limita ciertas actividades –producción y distribución de energía fotovoltaica– que pueden ser generadoras de ciertos riesgos y molestias para la población, por lo que, lejos de generar un riesgo añadido, contribuirá a minorar las vulnerabilidades en el suelo urbano residencial del municipio.

La ordenación mantiene y refuerza el destino tradicional de estas partes de suelo urbano consolidado a actividades residenciales, de modo que espacial y urbanísticamente no existen circunstancias derivadas de este Estudio de Detalle que introduzcan o agraven posibles afecciones por riesgos naturales o tecnológicos.

Capítulo II.
Justificación de la no afección al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.

De conformidad con el Art. 49 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados constituyen equipamiento de carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el carácter de determinaciones estructurantes. Además, refiere que su instalación y despliegue constituyen obras de interés general. El mismo artículo señala que los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupación del dominio público y privado de los operadores ni imponer soluciones tecnológicas concretas, itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de red de comunicaciones electrónicas.

Pues bien, atendiendo al objeto y alcance de este Estudio de Detalle recogidos en los apartados precedentes, este instrumento no supondrá ni provocará afección alguna que incida en el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Capítulo III.
Trámite ambiental.

En la misma línea que ya se ha apuntado, si el Estudio de Detalle no tiene implicaciones sobre los procesos naturales que puedan generar un riesgo, tampoco los tiene en aquellos que evidencien cualidades ambientales. En todo caso, según el Art. 50 del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, según la redacción aprobada por el Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica:

«Los siguientes planes no tienen efectos significativos sobre el medio ambiente, y por lo tanto no deben ser objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada: a) Instrumentos de planeamiento de desarrollo, así como sus modificaciones: –Estudios de detalle, siempre que en su ámbito de aplicación no existan valores ambientales con normativa específica y que el instrumento de planeamiento general que desarrollan haya sido sometido a evaluación ambiental».

Este instrumento cumple las dos condiciones ya que se trata de un Estudio de Detalle en suelo urbano y ausencia de valores ambientales en su ámbito y además las NUM de Carracedelo fueron sometidas a evaluación ambiental y cuentan con Declaración Estratégica Previa de fecha 24 de abril de 2022, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 83 de fecha 3 de mayo de 2022.

Por tanto, este Estudio de Detalle no se somete al procedimiento de evaluación ambiental simplificada, conforme tiene establecido la legislación específica en la materia.

Capítulo IV.
Cumplimiento Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León.

La Ley 5/2009 establece una serie de determinaciones para el planeamiento general que tienen por objeto mejorar la calidad acústica, entendida ésta como uno de los factores que forman parte de un medio ambiente saludable. El ruido es uno de los impactos negativos que la actividad económica y constructiva puede generar sobre el medio ambiente, por eso se incluye entre los impactos que el procedimiento de evaluación ambiental, tanto estratégico como específico, incluyen con el fin de valorar las repercusiones desde el punto de vista acústico de las propuestas urbanísticas y establecer, si procede, las medidas correctoras tendentes a corregir el posible impacto negativo de las intervenciones sobre la calidad acústica.

En este caso, la naturaleza y alcance del Estudio de Detalle no interfieren en los objetivos de calidad acústica ya que no altera ni los usos ni la edificabilidad que el PGOU ya ha establecido en la zona. La propuesta no introduce nuevos emisores acústicos que no estuvieran ya asumidos y aceptados por el planeamiento cuando habilitó, reconoció y ejecutó esta zona sino que, por su propia finalidad restrictiva, va a evitar en gran medida la implantación de algunos nuevos. En definitiva, la materialización del Estudio de Detalle, debido a su naturaleza y alcance, no va a generar o incrementar en ningún modo efectos significativos adversos del plan sobre la calidad del aire, en particular, y sobre las características del medio ambiente urbano, en general.

ANEXO II

NORMATIVA URBANÍSTICA

TÍTULO I.
IDENTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS NUEVAS DETERMINACIONES DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

Según el artículo 133 del RUCyL, en el suelo urbano consolidado los Estudios de Detalle deben limitarse a establecer las determinaciones de ordenación detallada necesarias para completar o modificar las que hubiera establecido el instrumento de planeamiento general. Seguidamente, se detallan los cambios operados en la normativa urbanística con el objeto de incorporar los cambios referidos en los usos compatibles de las Ordenanzas de las NUM.

Artículo 155. Ordenanza R1: Residencial Unifamiliar – Casco Tradicional.

Condiciones generales. Todos aquellos aspectos no regulados específicamente en esta ordenanza deberán atenerse a lo determinado de forma general en el Título III de esta normativa. Para todos los edificios y terrenos que se incluyen en el catálogo, habrán de tenerse en cuenta las condiciones que establece la ficha correspondiente del mismo y cuyas determinaciones prevalecerán sobre estas condiciones generales (1).

Condiciones de usos. Uso global: Residencial. Uso pormenorizado: Residencial unifamiliar. Los usos referidos a continuación para esta ordenanza están definidos en estas Normas (Artículo 45 al Artículo 75).

1. Uso predominante: Vivienda unifamiliar (categoría a y c).

2. Usos compatibles. De forma general y, sin perjuicio de otra regulación por la ordenanza específica, se definen los siguientes: a) Los citados con carácter general en el Artículo 46 de estas Normas. b) Agrícola. c) Ganadero: categoría a. d) Oficina, todas las categorías. e) Hotelero, categorías a, c, d y e. f) Hostelería. g) Comercio, todas las categorías. h) Espectáculo y Actividades Recreativas. i) Industria, categoría a y b. j) Equipamientos, en todas sus categorías. k) Viario, Garaje y Estacionamiento. l) Zonas verdes y otros Espacios Libres. m) Servicios urbanos. En el caso de construcciones e instalaciones de producción de energía fotovoltaica sólo serán compatibles aquellas destinadas al autoconsumo. n) Especial, excepto gasolineras.

3. Usos prohibidos: Todos los no citados anteriormente.

4. Intensidades de uso sobre la edificabilidad total de cada parcela: a) Los usos englobados en el grupo de Equipamientos, el Hotelero y la Hostelería no tienen limitación de superficie y su intensidad podrá ser del 100%. b) Los usos agrícola y ganadero: máximo 20%, como suma total de todos ellos. c) Para el resto de los usos compatibles se establece una intensidad máxima del 30%. d) El resultado de sumar los usos compatibles definidos en los puntos b y c no podrán superar una intensidad del 40%.

(1) Todos los edificios, elementos o conjuntos catalogados, además de los yacimientos arqueológicos y BIC, aparecen señalados en los planos de ordenación, donde se indica, además, el número de ficha correspondiente del catálogo de este documento de planeamiento.

Artículo 156. Ordenanza R2: Residencial Unifamiliar – Edificación adosada o en hilera.

Condiciones generales. Todos aquellos aspectos no regulados específicamente en esta ordenanza deberán atenerse a lo determinado de forma general en el Título III de esta normativa.

Condiciones de usos. Uso global: Residencial. Uso pormenorizado: Residencial unifamiliar. Los usos referidos a continuación para esta ordenanza están definidos en estas Normas (Artículo 45 al Artículo 75).

1. Uso predominante: Vivienda unifamiliar (categoría a y c).

2. Usos compatibles. De forma general y, sin perjuicio de otra regulación por la ordenanza específica, se definen los siguientes: a) Los citados con carácter general en el Artículo 46 de estas Normas. b) Agrícola. c) Ganadero: categoría a. d) Oficina, en todas las categorías. e) Hotelero, categorías a, c, d y e. f) Hostelería. g) Comercio, todas las categorías. h) Espectáculo y Actividades Recreativas. i) Industria, categoría a y b. j) Equipamientos, en todas sus categorías. k) Viario, Garaje y Estacionamiento. l) Zonas verdes y otros Espacios Libres. m) Servicios urbanos. En el caso de construcciones e instalaciones de producción de energía fotovoltaica sólo serán compatibles aquellas destinadas al autoconsumo. n) Especial, excepto gasolineras.

3. Usos prohibidos: Todos los no citados anteriormente.

4. Intensidades de uso sobre la edificabilidad total de cada parcela: a) Los usos englobados en el grupo de Equipamientos, el Hotelero y la Hostelería no tienen limitación de superficie y su intensidad podrá ser del 100%. b) Los usos agrícola y ganadero: máximo 20%, como suma total de todos ellos. c) Para el resto de los usos compatibles se establece una intensidad máxima del 30%. d) El resultado de sumar los usos compatibles definidos en los puntos b y c no podrán superar una intensidad del 40%.

Artículo 157. Ordenanza R3: Residencial Unifamiliar – Edificación aislada.

Condiciones generales. Todos aquellos aspectos no regulados específicamente en esta ordenanza deberán atenerse a lo determinado de forma general en el Título III de esta normativa.

Condiciones de usos. Uso global: Residencial. Uso pormenorizado: Residencial unifamiliar. Los usos referidos a continuación para esta ordenanza están definidos en estas Normas (Artículo 45 al Artículo 75).

1. Uso predominante: Vivienda unifamiliar (categoría a y c).

2. Usos compatibles. De forma general y, sin perjuicio de otra regulación por la ordenanza específica, se definen los siguientes: a) Los citados con carácter general en el Artículo 46 de estas Normas. b) Agrícola. c) Ganadero: categoría a. d) Oficina, todas las categorías. e) Hotelero, categorías a, c, d y e. f) Hostelería. g) Comercio, todas las categorías. h) Espectáculo y Actividades Recreativas. i) Industria, categoría a y b. j) Equipamientos, en todas sus categorías. k) Viario, Garaje y Estacionamiento. l) Zonas verdes y otros Espacios Libres. m) Servicios urbanos. En el caso de construcciones e instalaciones de producción de energía fotovoltaica sólo serán compatibles aquellas destinadas al autoconsumo. n) Especial, excepto gasolineras.

3. Usos prohibidos: Todos los no citados anteriormente.

4. Intensidades de uso sobre la edificabilidad total de cada parcela: a) Los usos englobados en el grupo de Equipamientos, el Hotelero y la Hostelería no tienen limitación de superficie y su intensidad podrá ser del 100%. b) Los usos agrícola y ganadero: máximo 20%, como suma total de todos ellos. c) Para el resto de los usos compatibles se establece una intensidad máxima del 30%. d) El resultado de sumar los usos compatibles definidos en los puntos b y c no podrán superar una intensidad del 40%.

Artículo 158. Ordenanza R4: Residencial colectivo.

Condiciones generales. Son de obligado cumplimiento las condiciones generales de la edificación determinadas en el Título III de estas Normas.

Condiciones de usos. Uso global: Residencial. Uso pormenorizado: Residencial colectivo. Los usos referidos a continuación para esta ordenanza están definidos en estas Normas (Artículo 45 al Artículo 75).

1. Uso predominante: Vivienda, todas las categorías.

2. Usos compatibles. De forma general y, sin perjuicio de otra regulación por la ordenanza específica, se definen los siguientes: a) Los citados con carácter general en el Artículo 46 de estas Normas. b) Agrícola. c) Ganadero: categoría a. d) Oficina, en todas sus categorías. e) Hotelero, categorías a, c, d y e. f) Hostelería. g) Comercio, todas las categorías. h) Espectáculo y Actividades Recreativas. i) Industria, categoría a y b. j) Equipamientos, en todas sus categorías. k) Viario, Garaje y Estacionamiento. l) Zonas verdes y otros Espacios Libres. m) Servicios urbanos. En el caso de construcciones e instalaciones de producción de energía fotovoltaica sólo serán compatibles aquellas destinadas al autoconsumo. n) Especial, excepto gasolineras.

3. Usos prohibidos: Todos los no citados anteriormente.

4. Intensidades de uso sobre la edificabilidad total de cada parcela: a) Los usos englobados en el grupo de Equipamientos, Comercio, Espectáculo y actividades recreativas, Hotelero y Hostelería no tienen limitación de superficie y su intensidad podrá ser del 100%. b) Los usos agrícola y ganadero: máximo 20%, como suma total de todos ellos. c) Para el resto de los usos compatibles se establece una intensidad máxima del 30%. d) El resultado de sumar los usos compatibles definidos en los puntos b y c no podrán superar una intensidad del 40%.

Artículo 159. Ordenanza R5: Residencial Unifamiliar – Conjunto Posada.

Condiciones generales. Todos aquellos aspectos no regulados específicamente en esta ordenanza deberán atenerse a lo determinado de forma general en el Título III de esta normativa.

Condiciones de usos. Uso global: Residencial. Uso pormenorizado: Residencial unifamiliar. Los usos referidos a continuación para esta ordenanza están definidos en estas Normas (Artículo 45 al Artículo 75).

1. Uso predominante: Vivienda unifamiliar (categoría a y c).

2. Usos compatibles. De forma general y, sin perjuicio de otra regulación por la ordenanza específica, se definen los siguientes: a) Los citados con carácter general en el Artículo 46 de estas Normas. b) Agrícola. c) Ganadero: categoría a. d) Oficina, categoría a. e) Hotelero, categorías a, c, d y e. f) Hostelería. g) Comercio, todas las categorías. h) Espectáculo y Actividades Recreativas. i) Industria, categoría a y b. j) Equipamientos, en todas sus categorías. k) Viario, Garaje y Estacionamiento. l) Zonas verdes y otros Espacios Libres. m) Servicios urbanos. En el caso de construcciones e instalaciones de producción de energía fotovoltaica sólo serán compatibles aquellas destinadas al autoconsumo. n) Especial, excepto gasolineras.

3. Usos prohibidos: Todos los no citados anteriormente.

4. Intensidades de uso sobre la edificabilidad total de cada parcela: a) Los usos englobados en el grupo de Equipamientos, el Hotelero y la Hostelería no tienen limitación de superficie y su intensidad podrá ser del 100%. b) Los usos agrícola y ganadero: máximo 20%, como suma total de todos ellos. c) Para el resto de los usos compatibles se establece una intensidad máxima del 30%. d) El resultado de sumar los usos compatibles definidos en los puntos b y c no podrán superar una intensidad del 40%.

Artículo 160. Ordenanza T: Terciario – Edificación aislada.

Condiciones generales. Son de obligado cumplimiento las condiciones generales de la edificación determinadas en el Título III.

Condiciones de usos. Uso global: Terciario. Uso pormenorizado: Terciario. Los usos referidos a continuación para esta ordenanza están definidos en estas Normas (Artículo 45 al Artículo 75).

1. Uso predominante: Terciario.

2. Usos compatibles: a) Los citados con carácter general en el Artículo 46 de estas Normas. b) Agrícola. c) Ganadero: categorías a y b. d) Oficina, en todas sus categorías. e) Hotelero, en todas sus categorías. f) Hostelería. g) Comercio, todas las categorías. h) Espectáculo y Actividades Recreativas. i) Industria, categorías b y c. j) Vivienda, máximo 1 por parcela. k) Equipamientos, en todas sus categorías. l) Viario, Garaje y Estacionamiento. m) Zonas verdes y otros Espacios Libres. n) Servicios urbanos. En el caso de construcciones e instalaciones de producción de energía fotovoltaica sólo serán compatibles aquellas destinadas al autoconsumo. o) Especial.

3. Usos prohibidos: Todos los no citados anteriormente entre los usos compatibles y, de forma general, todos aquellos usos para los que se aprecie necesidad de su emplazamiento en suelo rústico o en polígonos industriales, a causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, impacto ambiental, accesos, ruidos, ventilación u otras circunstancias especiales, conforme a las determinaciones de la legislación sectorial aplicable.

4. Intensidades de uso sobre la edificabilidad total de cada parcela: a) Los usos Equipamiento, Asistencial, Comercio, Educativo, Espectáculo y actividades recreativas, Hotelero y Hostelería e Industrial no tienen limitación de superficie y su intensidad podrá ser del 100%. b) En el uso de vivienda solo se permite una vivienda por parcela y siempre que no sea uso exclusivo en la parcela.

Artículo 161. Ordenanza I: Industria – Edificación adosada o aislada.

Condiciones generales. Son de obligado cumplimiento las condiciones generales de la edificación determinadas en el Título III.

Condiciones de usos. Uso global: Industria. Uso pormenorizado: Industria. Los usos referidos a continuación para esta ordenanza están definidos en estas Normas (Artículo 45 al Artículo 75).

1. Uso predominante: Industria, todas las categorías.

2. Usos compatibles: a) Los citados con carácter general en el Artículo 46 de estas Normas. b) Agrícola. c) Ganadero: categorías a y b. d) Oficinas, en la categoría b. e) Comercio, todas sus categorías. f) Hostelería. g) Hotelero, categorías a y c. h) Espectáculo y actividades Recreativas, en todas sus categorías. i) Equipamientos, en todas sus categorías. j) Viario, Garaje y Estacionamiento. k) Zonas verdes y otros Espacios Libres. l) Servicios urbanos. En el caso de las instalaciones de producción de energía fotovoltaica sólo se permiten situadas en las cubiertas de las construcciones. m) Especial.

3. Usos prohibidos: Todos los no citados anteriormente.

4. Intensidades de uso sobre la edificabilidad total de cada parcela: a) Los usos englobados en el grupo de Equipamientos, el Hotelero, la Hostelería y el Comercio no tienen limitación de superficie y su intensidad podrá ser del 100%. b) Para el resto de los usos compatibles se establece una intensidad máxima del 20%.

Condiciones de parcela. Parcela mínima: a efectos de edificación y segregación, se fija en 500 m². No obstante, se autoriza la edificación en parcelas de menor dimensión si responden al parcelario existente. Frente mínimo: a los efectos de segregaciones del parcelario actual, las parcelas resultantes deberán tener un frente de fachada a vial público igual o superior a 10 m.

Condiciones de edificabilidad. Índice de edificabilidad: 1,60 m²/m².

Artículo 162. Ordenanza UM: Usos Mixtos, Industrial-Residencial – Aislada.

Condiciones generales. Son de obligado cumplimiento las condiciones generales de la edificación determinadas en el Título III.

Condiciones de usos. Uso global: Mixto. Uso pormenorizado: Mixto. Los usos referidos a continuación para esta ordenanza están definidos en estas Normas (Artículo 45 al Artículo 75).

1. Uso predominante: Vivienda unifamiliar (categoría a y c).

2. Usos compatibles: a) Los citados con carácter general en el Artículo 46 de estas Normas. b) Agrícola. c) Ganadero, categoría a y b. d) Oficina, en todas sus categorías. e) Hotelero, en todas sus categorías. f) Hostelería. g) Comercio, todas las categorías. h) Espectáculo y Actividades Recreativas. i) Industria, categorías a, b y c, este último sólo para el caso de uso exclusivo en parcela. j) Equipamientos, en todas sus categorías. k) Viario, Garaje y Estacionamiento. l) Zonas verdes y otros Espacios Libres. m) Servicios urbanos. En el caso de construcciones e instalaciones de producción de energía fotovoltaica sólo serán compatibles aquellas destinadas al autoconsumo. n) Especial, excepto gasolineras.

3. Usos prohibidos: Todos los no citados anteriormente entre los usos compatibles y, de forma general, todos aquellos usos para los que se aprecie necesidad de su emplazamiento en suelo rústico o en polígonos industriales, a causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, impacto ambiental, accesos, ruidos, ventilación u otras circunstancias especiales, conforme a las determinaciones de la legislación sectorial aplicable.

4. Intensidades de uso sobre la edificabilidad total de cada parcela: a) Para el uso de vivienda, se establece una intensidad mínima del 80%. b) Como salvedad al punto anterior, para las parcelas de uso exclusivo industrial, éste puede alcanzar una intensidad del 100%, en cuyo caso se aplicarán las condiciones del Uso Pormenorizado Industria. c) Igualmente, para las parcelas de uso exclusivo de Oficinas, éste puede alcanzar una intensidad del 100%, en cuyo caso se aplicarán las condiciones del Uso Pormenorizado Terciario. d) Los usos Equipamiento, Comercio, Espectáculo y actividades recreativas, Hotelero y Hostelería no tienen limitación de superficie y su intensidad podrá ser del 100% conforme a las condiciones del Uso Pormenorizado que corresponda.

Artículo 163. Ordenanza EQUIP: Equipamiento.

Condiciones generales. Son de obligado cumplimiento las condiciones generales de la edificación determinadas en el Título III. Para todos los edificios que se incluyen en el catálogo, habrán de tenerse en cuenta las condiciones que establece la ficha correspondiente del mismo y cuyas determinaciones prevalecerán sobre estas condiciones generales.

Condiciones de usos. Uso global: Equipamiento (asistencial, cultural, deportivo, educativo, religioso, sanitario). Uso pormenorizado: Equipamiento. Los usos referidos a continuación para esta ordenanza están definidos en estas Normas (Artículo 45 al Artículo 75).

1. Uso predominante: Equipamientos Asistencial, Deportivo, Cultural, Religioso, Educativo y Sanitario.

2. Usos compatibles: a) Los citados con carácter general en el Artículo 46 de estas Normas. b) Comercio, en categoría b, sólo vinculado al uso principal de equipamiento. c) Espectáculo y actividades Recreativas. d) Hostelería, sólo vinculado al uso principal de equipamiento. e) Oficina, en todas sus categorías. f) Viario, Garaje y Estacionamiento. g) Zonas verdes y otros Espacios Libres. h) Servicios urbanos. En el caso de construcciones e instalaciones de producción de energía fotovoltaica sólo serán compatibles aquellas destinadas al autoconsumo. i) Especial, excepto gasolineras.

3. Usos prohibidos: Todos los no citados anteriormente.

4. Intensidades de uso sobre la edificabilidad total de cada parcela: a) Con carácter general, para el uso predominante se establece una intensidad mínima del 80%. b) Para los usos de Comercio y Hostelería se establece una intensidad máxima del 30%, como suma total de ambos.

Condiciones de parcela. Parcela mínima: las existentes catastrales el día de aprobación inicial de estas Normas. Frente mínimo: el existente.

Condiciones de edificabilidad. Con carácter general, siempre que no se trate de un edificio catalogado, tendrá la misma edificabilidad que la del resto de las parcelas de la manzana en la que se encuentre o, en caso de ser una edificación aislada, similar a la de las manzanas de su entorno. En los equipamientos existentes, se reconoce la edificabilidad actual, que puede aumentarse hasta completar el índice anteriormente señalado.

ANEXO III

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE DETALLE

Documentación informativa:

- DI-MI Memoria informativa. Título I: Ámbito del Estudio de Detalle. Título II: Situación en el planeamiento vigente (Capítulo I: El planeamiento vigente; Capítulo II: Ordenanzas vigentes).

Documentación normativa:

- DN-MV Memoria vinculante. Título I: Objeto y propuestas de ordenación. Título II: Coherencia con las condiciones de ordenación general. Título III: Disposiciones legales.
- DN-NU Normativa urbanística. Título I: Identificación pormenorizada de las nuevas determinaciones de la normativa urbanística (artículos 155 a 163).
- DN-RE Resumen ejecutivo. Capítulo I: Resumen de la propuesta de ordenación. Capítulo II: Suspensión de licencias.

CV: BOCYL-D-14102026-199-35